

La libertad de contratar y sus límites

Lesión, usura y explotación, de Roma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Lectura de 20 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 9 de octubre de 2026

RESUMEN

Qué es la autonomía de la voluntad y por qué nunca ha sido absoluta: del pretor romano y la lesión del año 285 al contrato como ley del siglo XIX, la reacción del siglo XX y el giro de 2014, cuando la Suprema Corte dejó de tratar la usura como lesión y obligó a los jueces a revisarla de oficio.

PALABRAS CLAVE autonomía de la voluntad · pacta sunt servanda · lesión · usura · explotación · pagaré · reducción prudencial · artículo 21.3 de la Convención Americana · control de convencionalidad · cosa juzgada

IDEAS CLAVE

- En México rige la libertad de contratar: cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse. Pero esa libertad tiene límites desde el derecho romano.
- La lesión protege a quien fue explotado en su ignorancia, inexperiencia o miseria, pero hay que pedirla, probarla y hacerlo dentro de un año.
- Desde 2014, la usura viola el derecho de propiedad (art. 21.3 de la Convención Americana): el juez debe revisarla de oficio y, si la tasa es notoriamente usuraria, reducirla prudencialmente.
- No hay porcentaje fijo, una tasa alta no es por sí sola usura y, con sentencia firme, la revisión ya no procede.

ÍNDICE

1	Introducción: 22 pagos	2	7	6. El giro de 2014: la usura como violación de un derecho humano	8
2	1. El contrato y la autonomía de la voluntad	2	8	7. Después de 2014: la regla se afina	10
3	2. Roma y la Edad Media: cumplir lo pactado, con límites	3	9	8. Lo que conviene saber si a uno lo demandan	11
4	3. El siglo XIX: el contrato como ley	4	10	Conclusión	11
5	4. La reacción: «la ley que libera»	6		Glosario	12
6	5. La lesión hoy y por qué no bastaba frente al pagaré	7		Preguntas para el repaso	12
				Fuentes	12

Introducción: 22 pagos

En Ahome, Sinaloa, una sociedad prestó dinero a 2 personas con garantía hipotecaria, con intereses ordinarios del 5 % mensual y moratorios del 6 % mensual. Los deudores hicieron 22 pagos, que la acreedora reconoció, y aun así ésta los demandó, en juicio sumario civil hipotecario, por el capital y los intereses ¹.

En 2018, el juez de primera instancia condenó a pagar el capital con los intereses «reducidos a una tasa del 1 % (uno por ciento) mensual». Los deudores apelaron, y la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa los absolvió, «tras considerar que la reducción de los intereses hacía que con los importes pagados se tuviera por liquidado el crédito». En 2019, un tribunal colegiado negó el amparo a la sociedad: la suma «sí fue liquidada desde enero de dos mil diecisiete, por virtud de los veintidós pagos reconocidos por la propia quejosa», y no aplicar la reducción a lo ya pagado haría que, aunque el capital se hubiera liquidado, «convencionalmente aún se debiera, tornándose el crédito impagable» ¹.

Otro colegiado sostenía lo contrario. El 10 de noviembre de 2021, por 3 votos contra 2, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió la contradicción y fijó la jurisprudencia 1a./J. 120/2022 (11a.): la tasa reducida por usuraria «debe aplicarse retroactivamente respecto de los intereses ya pagados», como «medida disuasoria» frente a futuros pactos notoriamente excesivos ².

PRECISIÓN Los montos están testados; fue un juicio civil hipotecario, no por pagaré, y la sentencia no menciona embargo. La contradicción de tesis no reabrió el expediente: fijó el criterio para los casos siguientes ¹.

1. El contrato y la autonomía de la voluntad

Para el Código Civil Federal, los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos «toman el nombre de contratos» y se perfeccionan «por el mero consentimiento», salvo que la ley exija una forma (arts. 1793 y 1796). El principio que gobierna lo demás es éste:

CÓDIGO CIVIL FEDERAL Artículo 1832

«En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la ley.»

Última reforma, DOF 14 de noviembre de 2025 ³

Los contratantes «pueden poner las cláusulas que crean convenientes» (art. 1839) ³, y el Código de Comercio repite la regla (art. 78) ⁴. Es la **autonomía de la voluntad**: cada quien decide si contrata, con quién y en qué términos. En 2014, la Primera Sala de la Suprema Corte dijo que este principio «goza de rango constitucional» y que la libertad de contratación «es un elemento central del libre desarrollo de la personalidad» (1a. CDXXV/2014) ⁵. Es una tesis aislada, votada por 4 contra 1.

Pero el mismo código la enmarca: «La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla», y los actos contrarios a las leyes prohibitivas o de interés público «serán nulos» (arts. 6o. y 8o.)³.

2. Roma y la Edad Media: cumplir lo pactado, con límites

Desde Roma, la promesa de respetar lo pactado vino con límites. Así la formuló el pretor en su edicto:

DIGESTO DE JUSTINIANO

D. 2.14.7.7 (Ulpiano)

«Dice el pretor: “Haré respetar los pactos convenidos que no se hayan hecho con dolo malo, ni contra las leyes, plebiscitos, senadoconsultos, decretos o edictos de los príncipes, ni para defraudar a alguno de ellos”.»

TEXTO ORIGINAL (LATÍN) *Ait praetor: “pacta conventa, quae neque dolo malo, neque adversus leges plebis scita senatus consulta decreta edicta principum, neque quo fraus cui eorum fiat facta erunt, servabo.”*

The Roman Law Library, Université Grenoble Alpes⁶

Servabo es «haré respetar», no «haré cumplir»: el pacto desnudo, sin forma de contrato, no engendra obligación, «sino una excepción» (D. 2.14.7.4); servía para defenderse, no para exigir⁶.

Cicerón y Salamina

SEMBLANZA

Cicerón

política y derecho romanos

QUIÉN FUE

Gobernador romano de la provincia de Cilicia; en febrero del año 50 a. C. escribió a Ático, desde Laodicea, sobre el caso de Salamina.

QUÉ APORTÓ

Se negó a conceder un interés mayor que el de su edicto: la «centésima», el 1 % mensual o 12 % anual.

Scaptius, agente de Marco Bruto, exigía a la ciudad de Salamina, en Chipre, el interés del documento del préstamo: «quaternas», el 4 % mensual, o 48 % anual. Cicerón escribió: «Al principio me estremecí: era la ruina de la ciudad» (*cohorruí primo; etenim erat interitus civitatis*, Ad Att. 5.21.12). El negocio era del propio Bruto, y Scaptius había sitiado al senado de Salamina en la curia «hasta que cinco senadores murieron de hambre» (6.1.6). Cicerón no concedió el 4 % mensual «cuando en toda la provincia observaba el 1 %»: Scaptius lo exigía, pero no lo cobró⁷.

El rescripto de 285: «es humano»

SEMBLANZA

Diocleciano

derecho romano

QUIÉN FUE

Emperador romano. El Código de Justiniano conserva a su nombre y al de Maximiano rescriptos –respuestas imperiales a particulares– sobre la compraventa.

QUÉ APORTÓ

El rescripto de 285 permitió deshacer la venta de una tierra pagada por menos de la mitad de su verdadero precio.

CÓDIGO DE JUSTINIANO C. 4.44.2 (28 de octubre de 285)

«Si tú o tu padre vendisteis por un precio menor una cosa de mayor valor, es humano que, devolviendo tú el precio a los compradores, recuperes el fundo vendido con intervención de la autoridad del juez; o, si el comprador lo prefiere, recibas lo que falta para el precio justo. Se considera que el precio es menor si no se pagó ni la mitad del verdadero precio.»

TEXTO ORIGINAL (LATÍN) *Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii distraxit, humanum est, ut [...] fundum venditum recipias [...]. Minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit.*

P. Krüger, *Codex Iustinianus*, Berlín, 1892, p. 179 ⁸

La expresión *laesio enormis* («lesión enorme»), con que suele nombrarse esta regla, no aparece en el rescripto: es una etiqueta posterior ⁸.

La Iglesia: los pactos obligan, la usura se prohíbe

El *Liber Extra* de Gregorio IX (1234) recoge, en su título «De los pactos», un canon del Concilio de Cartago del año 348 que zanjó una disputa entre obispos: «*Pax servetur, pacta custodiantur*» («que se guarde la paz, que se cumplan los pactos») (X 1.35.1). La célebre frase *Pacta quantumcunque nuda servanda sunt* («los pactos, por desnudos que sean, deben cumplirse») no es del concilio: es el sumario impreso sobre ese canon en las ediciones del *Liber Extra*, y los especialistas discuten desde cuándo figura ahí. El mismo título declara que el pacto torpe «no produce obligación alguna» (X 1.35.8) ⁹.

Con igual firmeza, el III Concilio de Letrán (1179) dispuso que «los usureros manifiestos no sean admitidos a la comunión del altar ni reciban sepultura cristiana si mueren en ese pecado» (X 5.19.3), y una decretal de Urbano III, que Friedberg fecha entre 1185 y 1187, invocó el Evangelio: «*Date mutuum, nihil inde sperantes*» («prestad sin esperar nada a cambio») (X 5.19.10) ⁹.

3. El siglo XIX: el contrato como ley

El Código Civil de Napoleón, de 1804, hizo de la libertad la regla: «Los convenios legalmente formados tienen fuerza de ley para quienes los celebraron» (*Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites*, art. 1134). El interés convencional

podía exceder al legal «siempre que la ley no lo prohiba» (art. 1907), y la lesión sólo viciaba los convenios «en ciertos contratos o respecto de ciertas personas» (art. 1118): en la venta de inmuebles, a favor del vendedor y por más de 7/12 del precio (arts. 1674 y 1683) ¹⁰.

SEMBLANZA**Benito Juárez**

derecho y política

QUIÉN FUE

Presidente constitucional de México.

QUÉ APORTÓ

El 8 de diciembre de 1870 aprobó el Código Civil del Distrito Federal, obra de Mariano Yáñez, José María Lafragua, Isidro Montiel y Rafael Dondé.

El código de 1870 dejó el interés convencional «á arbitrio de los contratantes» (art. 2824) y casi abolió la lesión: «Ninguna obligacion se rescinde únicamente por lesion, salvo lo dispuesto en el artículo 3023» (art. 1771), es decir, en ciertas compraventas y sólo cuando el que adquiere da «dos tantos mas» o el que enajena recibe «dos tercios menos» del justo precio (art. 1772) ¹¹. Al presentar el artículo 1771, que declaraba que las obligaciones no se rescinden por lesión, la comisión explicó:

EXPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Pp. 74-75 (impresa en 1871)

«...porque establecidas las reglas de los contratos en general y en particular, y debiendo ser conocido el Código de todos los ciudadanos, cada uno debe cuidar de asegurarse al contratar. [...] Así se cierra la puerta á cuestiones interminables y de muy difícil solucion.»

NOTA Se respeta la ortografía del original.

Exposición de los cuatro libros del Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja-California, México, 1871 ¹²

El 17 de abril de 1905, en *Lochner v. New York*, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló por 5 votos contra 4 una ley que prohibía hacer trabajar a un empleado de panadería más de 60 horas por semana o 10 al día: leyes así eran «meras intromisiones» en los derechos del individuo (p. 61) ¹³.

SEMBLANZA**Holmes**

derecho constitucional

QUIÉN FUE

Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

QUÉ APORTÓ

Su voto disidente en *Lochner* recordó que las leyes contra la usura limitan desde antiguo la libertad de contratar.

LOCHNER V. NEW YORK, 198 U.S. 45 (1905) Voto disidente del juez Holmes, p. 75

«...interfieren con la libertad de contratar. Las leyes del descanso dominical y las leyes contra la usura son ejemplos antiguos. [...] La Decimocuarta Enmienda no convierte en ley la *Estática social* del señor Herbert Spencer.»

TEXTO ORIGINAL (INGLÉS) ...interfere with the liberty to contract. Sunday laws and usury laws are ancient examples. [...] The Fourteenth Amendment does not enact Mr. Herbert Spencer's *Social Statics*.

U.S. Reports, vol. 198 ¹³

4. La reacción: «la ley que libera»

SEMBLANZA

**Henri-Dominique
Lacordaire**

predicación y pensamiento social

QUIÉN FUE

Predicador francés; sus *Conferencias de Notre-Dame de París* se publicaron en varios tomos.

QUÉ APORTÓ

En 1848, al defender el descanso del séptimo día, resumió la crítica a la libertad contractual sin límites.

LACORDAIRE, 52.ª CONFERENCIA DE NOTRE-DAME (1848) «Du double travail de l'homme»

«...entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el servidor, es la libertad la que oprime y la ley la que libera.»

TEXTO ORIGINAL (FRANCÉS) ...entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit.

Conférences de Notre-Dame de Paris, t. III, París, 1872, p. 473 ¹⁴

El Código Civil alemán (BGB), promulgado el 18 de agosto de 1896 y en vigor desde el 1 de enero de 1900, declaró nulo el negocio contrario a las buenas costumbres y, en particular, el obtenido «explotando la situación de necesidad, la ligereza o la inexperiencia de otro» a cambio de ventajas en «desproporción llamativa» (§ 138) ¹⁵. El Código suizo de las Obligaciones (1911), en su texto vigente, permite rescindir dentro de un año el contrato con «desproporción evidente» nacido de «la explotación» de la penuria, la ligereza o la inexperiencia (art. 21) ¹⁶.

México llevó los límites a la Constitución del 5 de febrero de 1917. Su artículo 5o. prohibió permitir «ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre». El 123 fijó la jornada máxima en 8 horas (fr. I), 12 años después de *Lochner*, y en su fracción XXVII declaró que «serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato», entre otras, las que estipulen «una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva» o fijen «un salario que no sea remunerador» ¹⁷.

El Código Civil de 1928, promulgado por Plutarco Elías Calles y vigente desde el 1 de octubre de 1932 ¹⁸, buscaba corregir, según su exposición de motivos citada por J. R. Narváez, «el exceso de individualismo que impera en el Código Civil de 1884» ¹⁹. Su artículo

17 volvió la lesión una regla para todos los contratos:

CÓDIGO CIVIL DE 1928 (DOF, 26 DE MAYO DE 1928)

Artículo 17, texto original

«Cuando alguno explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho de pedir la rescisión del contrato, y de ser ésta imposible, la reducción equitativa de su obligación. El derecho concedido en este artículo dura un año.»

Diario Oficial, 26 de mayo de 1928, código p. 6 ¹⁸

PRECISIÓN El código de 1928 no creó la lesión, que existía en Roma y en el de 1870: la generalizó como lesión por explotación. La elección entre nulidad o reducción, más daños y perjuicios, viene de la reforma publicada el 27 de diciembre de 1983 ^{18,3}.

SEMBLANZA

Charles Evans Hughes

derecho constitucional

QUIÉN FUE

Presidente (*Chief Justice*) de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

QUÉ APORTÓ

Redactó la opinión de la Corte en *West Coast Hotel Co. v. Parrish* (1937), que sostuvo una ley de salario mínimo.

El 29 de marzo de 1937, por 5 votos contra 4, la Corte sostuvo el salario mínimo del estado de Washington que reclamaba una recamarera de hotel, y revocó *Adkins v. Children's Hospital* (1923). Escribió Hughes: «¿Qué es esta libertad? La Constitución no habla de libertad de contratar. [...] no reconoce una libertad absoluta e incontrolable» (*The Constitution does not speak of freedom of contract*, p. 391) ²⁰.

5. La lesión hoy y por qué no bastaba frente al pagaré

Hoy, el artículo 17 del Código Civil Federal permite al perjudicado «elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios», y ese derecho «dura un año»; esa nulidad sólo puede invocarla el perjudicado (arts. 2228 y 2230). El 2395 permite reducir el interés desproporcionado, pero «a petición» del deudor y sólo «hasta el tipo legal» ³. En lo mercantil, las ventas no se rescinden por lesión (art. 385 del Código de Comercio) ⁴; a los demás actos de comercio, la Corte aplicaba supletoriamente el artículo 17 ²¹.

El pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que no fija tope: los intereses moratorios «se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal» (art. 174, párr. segundo) ²². El 3 de octubre de 2012, al resolver la contradicción de tesis 204/2012, la Primera Sala trató la usura mercantil como lesión: había que comprobar un requisito objetivo, la desproporción, y uno subjetivo, que el desequilibrio fuera «causado por la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del afectado», y «el análisis de los intereses lesivos debe hacerse a petición de parte» (1a./J. 132/2012) ²³. Frente a

un pagaré, la lesión casi no servía: el deudor tenía que pedirla, probar su propia ignorancia, inexperiencia o miseria, y hacerlo dentro de un año. Si no lo lograba, el efecto era «que subsista en sus términos el pacto de intereses acordado entre las partes»²¹.

6. El giro de 2014: la usura como violación de un derecho humano

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (1969)

Artículo 21. Derecho a la propiedad privada, numeral 3

«Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.»

Texto de la OEA; decreto de promulgación, DOF 7 de mayo de 1981^{24,25}

México no firmó la Convención: se adhirió en marzo de 1981, sin reservas ni declaraciones sobre el artículo 21²⁵. El 10 de junio de 2011, la reforma del artículo 1o. constitucional reconoció los derechos humanos de los tratados y dispuso que «todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos»²⁶.

Después, los tribunales colegiados chocaron: para uno, el artículo 174, «que permite su pacto irrestricto», transgredía el 21.3; para otro, no procedía que, «en un aparente control de convencionalidad ex officio, se deje de aplicar dicho precepto»²⁷. El 19 de febrero de 2014, la Primera Sala resolvió la contradicción de tesis 350/2013 por 4 votos contra 1, con ponencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; votó en contra Jorge Mario Pardo Rebolledo, que formuló voto particular. Las jurisprudencias se publicaron el 27 de junio y fueron obligatorias desde el 30 de junio de 2014²⁷.

JURISPRUDENCIA

1a./J. 46/2014 (10a.), registro digital 2006794

«...conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se equiparó el interés usurario con el interés lesivo [...]. Así, resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo...»

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, t. I, p. 400²⁷

Entre 3 lecturas del artículo 174 —permisión ilimitada, límite sólo por la vía de la lesión o límite de no usura—, «sólo la tercera forma de interpretar el precepto permite afirmar que se cumple con la exigencia constitucional»; leído así, el 174 «no es inconstitucional». La

revisión oficiosa la fundó en que el deber de proteger el derecho de propiedad faculta a los jueces «a efectuar el control de convencionalidad ex officio, aun ante la falta de petición de parte» ²¹. La segunda jurisprudencia dio el método:

JURISPRUDENCIA 1a./J. 47/2014 (10a.), registro digital 2006795

«...si el juzgador adquiere convicción de oficio de que el pacto de intereses es notoriamente usurario [...] debe proceder, también de oficio, a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente para que no resulte excesiva [...]. Ahora bien, cabe destacar que constituyen parámetros guía [...] los siguientes: a) el tipo de relación existente entre las partes; b) la calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor se encuentra regulada; c) el destino o finalidad del crédito; d) el monto del crédito; e) el plazo del crédito; f) la existencia de garantías para el pago del crédito; g) las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia; h) la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; i) las condiciones del mercado; y, j) otras cuestiones que generen convicción en el juzgador.»

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, t. I, p. 402 ²⁸

La ejecutoria salió al paso de malentendidos: «la regla general es que las tasas libremente pactadas por las partes no son usurarias», y no debe entenderse que pueda «absolverse del pago de intereses al obligado, ni que necesariamente deba reducirse la tasa pactada hasta el monto del interés legal» ²¹. Pardo Rebolledo compartió el primer criterio, pero no el segundo: temió que, «lejos de brindar seguridad y certeza jurídica a los gobernados», generara posturas que «a la postre seguramente derivarán en criterios contradictorios» ²⁹.

PRECISIÓN La Corte no declaró inconstitucional ni dejó de aplicar el artículo 174: lo interpretó conforme (así lo llama la 1a./J. 1/2023); lo que el juez deja de aplicar es la tasa pactada. Su base es el artículo 21.3 de la Convención con el 1o. constitucional, no el artículo 8. Y el 21.3 se dirige a «la ley»: la Corte, por la vía del artículo 1o., lo volvió un deber de todas las autoridades, también de los jueces ^{30,21}.

	LESIÓN	USURA
Fundamento	Art. 17 del Código Civil Federal; nulidad relativa (arts. 2228 y 2230)	Art. 21.3 de la Convención y art. 1o. constitucional; derecho de propiedad
Requisitos	Desproporción evidente y explotación de la ignorancia, inexperiencia o miseria	Interés notoriamente excesivo, medido con parámetros guía, aun «a partir de un criterio objetivo»
Quién la activa	Sólo el perjudicado	El juez, de oficio
Plazo	Un año	Mientras no haya sentencia firme

	LESIÓN	USURA
Efecto	Nulidad o reducción equitativa, más daños y perjuicios	Reducción prudencial; no absuelve de intereses ni baja forzosamente al interés legal

7. Después de 2014: la regla se afina

LA USURA EN LA SUPREMA CORTE

2016	Usura en ordinarios y moratorios; el CAT más alto como referente (1a./J. 54 a 57/2016).
2019	Cada tasa se analiza por separado, sin sumarlas (1a./J. 6/2020) ³¹ .
2021	La reducción alcanza los intereses ya pagados (1a./J. 120/2022).
2023	Si el juicio caduca, no se analiza la usura (1a./J. 64/2024) ³² .
2024	La explotación puede analizarse en cualquier contrato (1a./J. 141/2025).

En 2016, la Primera Sala precisó que la prohibición «aplica tanto para los intereses ordinarios como para los moratorios» (1a./J. 54/2016) ³³; que es «inaceptable» calificar la usura con la sola tasa (1a./J. 55/2016) ³⁴; que los parámetros que sean hechos notorios no necesitan prueba (1a./J. 56/2016) ³⁵, y que «genera certidumbre emplear como referente el Costo Anual Total (CAT), que reporte el valor más alto para operaciones similares y corresponda a la fecha más próxima a la suscripción del título de crédito»; si el juez usa otra tasa, debe justificarlo (1a./J. 57/2016) ³⁶. Para los moratorios de pagarés entre personas físicas, si opta justificadamente por la tasa efectiva promedio ponderada (TEPP) de las tarjetas de crédito, también debe tomar «el valor más alto» (1a./J. 2/2023) ³⁷. El CAT es un referente, no un tope: en 2018, la Primera Sala negó en un caso concreto que un moratorio del 10 % mensual fuera usurario ³⁸. Y el análisis oficioso aplica «únicamente mientras el asunto se encuentra sub júdice» ³⁹: en la ejecución de la sentencia, el juez «ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura» sobre lo ya resuelto (1a./J. 28/2017) ⁴⁰.

La usura exige un préstamo (1a. CXXXI/2018). Para los demás contratos, la Corte desarrolló la otra mitad del 21.3: la explotación, situación en que una persona «utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos de las personas, el trabajo de éstas o a las personas mismas» (1a. CXCI/2015), con un umbral alto: que un contrato sea ventajoso para una parte «no debe interpretarse como un caso de explotación», categoría «reservada a casos graves» que afectan la dignidad (1a. CCLXXXV/2015); sin esa afectación, los excesos se controlan con «las reglas generales del derecho civil» (1a./J. 65/2025) ^{41,42,43,44}.

JURISPRUDENCIA

1a./J. 141/2025 (11a.), registro digital 2030860

«La prohibición de explotación de la persona por la persona puede analizarse en cualquier contrato, al margen de su denominación, cuando se pacten intereses moratorios, penas convencionales u otras estipulaciones que generen un provecho económico excesivo para una parte, pues dicho análisis procede cuando exista una desproporción relevante entre las prestaciones que afecte la dignidad de la persona y denote un abuso o desequilibrio en la relación contractual.»

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, agosto de 2025, t. II, vol. 1, p. 695 ⁴⁵

El 23 de junio de 2026, el Pleno de la nueva Corte resolvió los amparos directos en revisión 6495 y 6496/2025, sobre créditos hipotecarios que un banco cobró a una empresa de Coahuila y a la sucesión de una de sus personas accionistas. Según el comunicado oficial, «recordó que las tasas de interés pactadas por las instituciones bancarias gozan de una presunción inicial de no ser excesivas ni usurarias», pero «reiteró que las personas juzgadoras tienen el deber de examinar de oficio si dichas tasas resultan abusivas», y precisó que, con personas morales, el control «debe ejercerse con la misma intensidad que cuando la deudora es una persona física». Ordenó revisar de nuevo, con «la comparación con el Costo Anual Total», si los intereses son usurarios. El comunicado no informa la votación y advierte que «las sentencias son la única versión oficial» ⁴⁶.

8. Lo que conviene saber si a uno lo demandan

Lo que sigue es información general, no asesoría para un caso. En el juicio ejecutivo mercantil, el demandado es requerido de pago y, si no paga, se le embargan bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas (art. 1392 del Código de Comercio). Hecho el embargo, tiene «ocho días» para pagar o «oponer las excepciones que tuviere» (art. 1396), y en ese plazo debe contestar y ofrecer pruebas (art. 1399) ⁴. Una jueza civil de la Ciudad de México advirtió que con el pagaré «empiezan los problemas de muchas personas, que llegan incluso a perder sus casas» ⁴⁷. Conviene, pues, defenderse a tiempo. El juez debe revisar la usura de oficio, pero lo pagado hay que acreditarlo: en Ahome, el colegiado partió de los 22 pagos «reconocidos por la propia quejosa», y los deudores contestaron, opusieron excepciones y apelaron ¹. Son irrecurribles las sentencias en negocios con suerte principal menor de \$924,300.58 (art. 1339) ⁴; en el amparo directo hay que combatir lo resuelto sobre la usura (1a./J. 1/2023) ³⁰, y con sentencia firme ya no se revisa ⁴⁰. Y conviene medir las expectativas: una tasa alta no es por sí sola usura, y reducirla no significa dejar de pagar intereses ²¹.

Conclusión

Los deudores de Ahome firmaron un interés del 5 % mensual y su firma no los condenó a pagar para siempre. México pasó de «cada uno debe cuidar de asegurarse al contratar» (1870) a la lesión por explotación (1928), y de la usura como lesión (2012) a la usura como violación del derecho de propiedad (2014). La autonomía de la voluntad sigue siendo la

regla, pero, como dijo la Primera Sala, el contrato debe ser «el instrumento ideal para satisfacer las necesidades de los particulares, y no para que una de las partes pueda aprovecharse de manera desmedida de la otra» (1a. CLI/2018) ⁴⁸.

Glosario

Autonomía de la voluntad

Libertad de decidir si se contrata, con quién y en qué términos, dentro de los límites de la ley.

Lesión

Desproporción evidente entre las prestaciones, obtenida explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro (art. 17 del Código Civil Federal).

Usura

Interés excesivo que una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, derivado de un préstamo.

Explotación de la persona por la persona

Uso abusivo en provecho propio de los recursos, el trabajo o la persona de otro; en los contratos, exige una desproporción relevante que afecte la dignidad.

Preguntas para el repaso

1. ¿Qué límites ponía el edicto del pretor y qué resolvió Cicerón en el caso de Salamina?
2. ¿Qué cambió el artículo 17 del Código Civil de 1928 respecto del código de 1870?
3. ¿Por qué la lesión no protegía al deudor de un pagaré y qué resolvió la contradicción de tesis 350/2013?
4. ¿Hasta qué momento puede revisarse la usura y por qué una tasa alta no es por sí sola usuraria?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «La libertad de contratar y sus límites. Lesión, usura y explotación, de Roma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 9 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 9 de octubre de 2026.

1. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, CT 170/2021, engrose firmado. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engrose/s/1/2021/4/2_284666_5869_firmado.pdf
2. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 120/2022 (11a.), reg. 2025503. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2025503>

3. LEY Código Civil Federal, últ. ref. DOF 14 de noviembre de 2025. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCF.pdf>
4. LEY Código de Comercio, últ. ref. DOF 14 de noviembre de 2025. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CCom.pdf>
5. TESIS DEL SEMANARIO 1a. CDXXV/2014 (10a.), reg. 2008086. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2008086>
6. DOCUMENTO HISTÓRICO Digesto, libro 2, título 14, The Roman Law Library (Grenoble). <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Corpus/d-02.htm>
7. DOCUMENTO HISTÓRICO Cicerón, Cartas a Ático, 5.21 y 6.1, The Latin Library. <https://www.thelatinlibrary.com/cicero/att5.shtml>
8. DOCUMENTO HISTÓRICO Código de Justiniano, ed. P. Krüger, Berlín, 1892, p. 179. <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/>
9. DOCUMENTO HISTÓRICO E. Friedberg, *Corpus Iuris Canonici*, II, Leipzig, 1881. <https://archive.org/details/BD1141952>
10. DOCUMENTO HISTÓRICO *Code civil des Français*, édition officielle, 1804. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Code_civil_des_Fran%C3%A7ais_1804.djvu
11. DOCUMENTO HISTÓRICO Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California, 1870. <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080000202/1080000202.html>
12. DOCUMENTO HISTÓRICO *Exposición de los cuatro libros del Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja-California*, México, 1871.
13. ESTADOS UNIDOS Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905). <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep198/usrep198045/usrep198045.pdf>
14. DOCUMENTO HISTÓRICO Lacordaire, *Conférences de Notre-Dame*, t. III, 1872, p. 473. <https://archive.org/details/s/a589423103lacouoft>
15. DOCUMENTO HISTÓRICO *Reichsgesetzblatt* 1896, núm. 21, p. 218 (BGB, § 138). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1896_021_218.jpg
16. LEY Código suizo de las Obligaciones (1911), art. 21, texto vigente. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr
17. CONSTITUCIÓN Constitución de 1917, DOF 5 de febrero de 1917. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/CPEUM_orig_05feb1917_ima.pdf
18. DIARIO OFICIAL Código Civil de 1928, DOF 26 de mayo de 1928. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf/CCF_orig_26may28_ima.pdf
19. DOCTRINA J. R. Narváez, *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, 16, 2004, p. 219. <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-der/article/view/29673>
20. ESTADOS UNIDOS West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937). <https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep300/usrep300379/usrep300379.pdf>
21. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, ejecutoria de la CT 350/2013, reg. 25106. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/ejecutoria/25106>
22. LEY LGTOC, últ. ref. DOF 26 de marzo de 2024. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTOC.pdf>
23. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 132/2012 (10a.), reg. 2002817 (abandonada). <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002817>
24. TRATADO Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 21 (OEA). https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
25. DIARIO OFICIAL Decreto de promulgación de la Convención, DOF 7 de mayo de 1981. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4645612&fecha=07/05/1981
26. CONSTITUCIÓN CPEUM, últ. ref. DOF 7 de octubre de 2026. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
27. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 46/2014 (10a.), reg. 2006794. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006794>
28. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 47/2014 (10a.), reg. 2006795. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006795>
29. SUPREMA CORTE Voto particular de J. M. Pardo Rebolledo en la CT 350/2013, Gaceta, Libro 9, t. I, p. 367.
30. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 1/2023 (11a.), reg. 2026315. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026315>
31. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 6/2020 (10a.), reg. 2022017. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022017>
32. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 64/2024 (11a.), reg. 2028824. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2028824>
33. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 54/2016 (10a.), reg. 2013076. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013076>
34. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 55/2016 (10a.), reg. 2013067. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013067>
35. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 56/2016 (10a.), reg. 2013068. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013068>
36. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 57/2016 (10a.), reg. 2013075. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013075>
37. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 2/2023 (11a.), reg. 2026316. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2026316>
38. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, ADR 1823/2014, 9 de mayo de 2018. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/1/2014/10/2_165176_4147_firmado.pdf
39. TESIS DEL SEMANARIO 1a. CCLXXXIII/2016 (10a.), reg. 2013219. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2013219>
40. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 28/2017 (10a.), reg. 2014920. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2014920>
41. TESIS DEL SEMANARIO 1a. CXXXI/2018 (10a.), reg. 2018028. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018028>
42. TESIS DEL SEMANARIO 1a. CXCVIII/2015 (10a.), reg. 2009281. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009281>
43. TESIS DEL SEMANARIO 1a. CCLXXXV/2015 (10a.), reg. 2010094. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2010094>
44. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 65/2025 (11a.), reg. 2030472. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2030472>
45. TESIS DEL SEMANARIO 1a./J. 141/2025 (11a.), reg. 2030860. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2030860>
46. SUPREMA CORTE SCJN, comunicado 095/2026, 23 de junio de 2026. <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=8514>
47. DOCUMENTO OFICIAL Poder Judicial de la CDMX, comunicado 95/2024. <https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/Comunicado-95-1.pdf>
48. TESIS DEL SEMANARIO 1a. CLI/2018 (10a.), reg. 2018593. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018593>